

Derechos Laborales Individuales en Colombia

1. Marco general de los derechos laborales individuales

En Colombia, los derechos laborales individuales se fundamentan principalmente en la **Constitución Política de 1991**, el **Código Sustantivo del Trabajo (CST)** y normas complementarias, entre ellas reformas recientes como la **Ley 2466 de 2025**, orientada al fortalecimiento de las garantías laborales y la protección del trabajador.

El artículo 25 de la Constitución Política establece que:

“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.”

Esto significa que toda persona que presta un servicio personal bajo condiciones propias de una relación laboral debe gozar de los derechos mínimos establecidos por la ley, incluso si no existe un contrato escrito.

2. El contrato de trabajo y sus elementos esenciales

De acuerdo con el **artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo**, para que exista un contrato de trabajo deben concurrir tres elementos esenciales:

1. **La actividad personal del trabajador**, es decir, que el servicio sea prestado directamente por la persona.
2. **La continuada subordinación o dependencia**, que faculta al empleador para dar órdenes, imponer reglamentos y ejercer poder de dirección.
3. **El salario**, como retribución por el servicio prestado.

Cuando estos tres elementos están presentes, **existe contrato de trabajo**, independientemente del nombre que las partes le den (prestación de servicios, contrato verbal, acuerdo, etc.).

Pregunta

¿Cuáles son los elementos que dan origen a un “contrato de trabajo”?

👉 Respuesta:

Los elementos que dan origen a un contrato de trabajo son 3, los cuales son:

La actividad personal del trabajador, La subordinación o dependencia y

3. Forma del contrato de trabajo: ¿es obligatorio que sea escrito?

El **artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo** establece que el contrato de trabajo puede ser **verbal o escrito**. Por lo tanto, **no siempre es obligatorio que exista un contrato escrito** para que se reconozcan los derechos laborales.

Lo verdaderamente importante es la existencia real de los tres elementos del contrato: servicio personal, subordinación y salario. Si estos se prueban, el trabajador tiene derecho al reconocimiento de sus prestaciones y garantías legales.

La jurisprudencia laboral colombiana ha reiterado el principio de **primacía de la realidad sobre las formas**, consagrado también en el artículo 53 de la Constitución.

Pregunta:

Para que sean reconocidos mis derechos laborales ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? Explique su respuesta.

👉 Respuesta:

No, no es obligatorio que el contrato sea por escrito. Lo importante es que existan los tres elementos esenciales: servicio personal, subordinación y salario. Si estos se prueban, el trabajador tiene derecho a todas sus prestaciones y garantías

4. Salario en dinero y en especie

Según el **artículo 127 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo**, el salario puede estar conformado por:

- Salario en **dinero**.
- Salario en **especie** (alimentación, vivienda, vestuario u otros beneficios).

Sin embargo, la ley establece límites. El salario en especie **no puede constituir la totalidad del salario**, ya que el trabajador debe recibir una parte en dinero para garantizar su subsistencia y libre disposición de recursos. Para trabajadores que devengan el salario mínimo, el pago en especie está aún más restringido.

Pregunta:

¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie (con mercancías) y no en dinero? Explique su respuesta.

☞ Respuesta:

No porque la ley exige que una parte del salario sea en dinero para garantizar que el trabajador pueda cubrir sus necesidades básicas y disponer libremente de sus recursos.

5. Modificación de las condiciones del contrato de trabajo

El empleador no puede modificar unilateralmente las condiciones esenciales del contrato, como salario, jornada, cargo o lugar de trabajo, si estas afectan de manera sustancial los derechos del trabajador.

Si bien existe el llamado **ius variandi**, este solo permite cambios razonables, justificados y que no desmejoren las condiciones laborales del trabajador ni vulneren su dignidad.

La **Ley 2466 de 2025** refuerza el principio de **estabilidad laboral y protección contra cambios arbitrarios**, fortaleciendo el deber del empleador de respetar las condiciones pactadas y el principio de favorabilidad al trabajador.

Pregunta:

¿Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado? Explique su respuesta.

☞ Respuesta:

No puede cambiar de manera arbitraria las condiciones esenciales del contrato, como el salario, la jornada, el cargo o el lugar de trabajo, si esto perjudica al trabajador.

6. Prestaciones económicas y sociales

Todo trabajador vinculado mediante contrato de trabajo tiene derecho, como mínimo, a las siguientes prestaciones y garantías, según el Código Sustantivo del Trabajo y normas complementarias:

Prestaciones sociales:

- **Cesantías**
- **Intereses a las cesantías**
- **Prima de servicios**
- **Vacaciones**

Seguridad social:

- **Salud**
- **Pensión**
- **Riesgos laborales**

Otros derechos:

- **Auxilio de transporte** (cuando aplique)
- **Licencias legales** (maternidad, paternidad, luto, etc.)
- **Horas extras y recargos**
- **Dotación** (cuando aplique)

La **Ley 2466 de 2025** fortalece el control sobre el cumplimiento de estas obligaciones y amplía medidas para evitar la evasión de responsabilidades laborales.

Pregunta:

¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho con un “contrato de trabajo”?

👉 Respuesta:

Con un contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho como mínimo a:

Prestaciones sociales, Seguridad social y a otros derechos como: Auxilio de transporte,

Pago de horas extras y recargos nocturnos o dominicales, Dotación.

Referencias

- Congreso de la República de Colombia. (1950). *Código Sustantivo del Trabajo*.
- Congreso de la República de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia*.
- Congreso de la República de Colombia. (2025). *Ley 2466 de 2025*.
- Ministerio del Trabajo. (2024). *Guía de derechos y deberes laborales en Colombia*.

- Corte Constitucional de Colombia. Jurisprudencia sobre primacía de la realidad sobre las formas.

Seleccione en el grupo de trabajo, dos casos que conozcan o hayan escuchado, en los cuales se evidencie violación de los derechos laborales, explique en detalle qué derechos se están violando y por qué.

CASO #1: Un trabajador labora de lunes a sábado hasta las 9:00 p.m., pero en su contrato figura una jornada hasta las 6:00 p.m. La empresa no le paga horas extras ni recargos nocturnos.

Aquí se vulneran los siguientes derechos:

Pago de horas extras.

Recargo nocturno.

Derecho a la remuneración justa

CASO#2: Una persona trabaja en un restaurante. Su jornada termina a las 6:00 p.m., pero casi todos los días sale después de las 9:00 p.m. porque el jefe dice que “el cliente es primero”. Nunca le pagan horas extras ni recargos nocturnos. Aquí se vulnera el derecho al pago de horas extras y recargos.